



UNIDAD 3

Las normas de convivencia del centro y del aula. Las normas de organización y funcionamiento

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.....	3
3. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE AULA.....	9
4. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	9
5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN RELACIÓN A ESTAS NORMAS.	14
6. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS.....	15

1. INTRODUCCIÓN

El título V de la LOE (Participación, autonomía y gobierno de los centros) dedica su capítulo II a la autonomía de los centros educativos. En la redacción que da la LOMCE a este capítulo se prevé que los centros aprueben dos normas distintas:

- Las normas de organización y funcionamiento (art. 120.2: "Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro"; art. 124.4: "Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento").
- Las normas de convivencia y conducta que, conforme al art. 124.2, serán de obligado cumplimiento y deberán concretar los deberes de los alumnos y las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales.

En la Comunidad de Madrid, la [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#), incluye entre los principios generales que la inspiran la necesidad de que los centros educativos cuenten para su buen funcionamiento con normas de convivencia (art. 3). Menciona también la Ley las normas de organización y funcionamiento, pero sin distinguirlas de las de convivencia. De hecho, el art. 9, titulado "Normas de convivencia", no menciona estas, salvo en el título, sino que dispone: "Cada centro educativo elaborará sus normas de organización y funcionamiento, entre las que habrá de figurar el plan de convivencia".

El derogado Decreto 15/2007, de 19 de abril, *por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid*, regulaba unas "Normas de Conducta, que habrán de ser de obligado cumplimiento para todos los alumnos del centro" (art. 3) y un Reglamento de Régimen Interior, en la que debían concretarse los derechos y deberes del alumnado y de los demás miembros de la comunidad educativa y las normas de organización y funcionamiento del centro (art. 4). Así pues, las normas de organización y funcionamiento vienen a sustituir en el actual marco regulador de la convivencia de la Comunidad de Madrid a lo que antes se denominaba Reglamento de Régimen Interior, que las debía contener.

En la actualidad, el marco de convivencia que establece el [Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#)¹, prescribe que los centros educativos de la Comunidad de Madrid aprueben tanto unas normas de convivencia como unas normas de organización y funcionamiento, aunque no se establece una diferencia nítida entre ambas. En el art. 21 se encomienda al director del centro la función de garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de organización y funcionamiento. El respeto a ambas, como marco de convivencia, es uno de los principios generales en los que se inspira la convivencia escolar en la Comunidad de Madrid (art. 2 del Decreto 32/2019. En adelante, cuando se mencione un número de artículo sin citar a qué cuerpo normativo pertenece, debe entenderse referido al Decreto 32/2019).

Además, el Decreto 32/2019 introduce la novedad de distinguir, dentro de las normas de convivencia, entre las normas de convivencia de centro y las normas de convivencia de aula, que

¹ Ha sido modificado por el [Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 31).

concretan las anteriores. Cuando mencionemos las normas de convivencia sin más precisión, nos estaremos refiriendo a las normas de convivencia de centro o al conjunto de ambas.

A lo largo de esta Unidad vamos a exponer lo que establece el Decreto 32/2019 respecto al contenido, elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y deber de respeto de cada una de estas normas. Asimismo, haremos algunas recomendaciones sobre cada uno de estos aspectos.

Empezaremos exponiendo lo referente a las normas de convivencia, porque su contenido, elaboración y aprobación aparece mejor concretado en el Decreto. Sin embargo, a nuestro juicio conviene redactar las normas de organización y funcionamiento de forma previa, puesto que en las de convivencia han de tipificarse las faltas leves y entre estas sería recomendable incluir el incumplimiento de algunas de las normas de organización y funcionamiento.

2. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

A) Observaciones generales.

En el art. 12 del Decreto 32/2019, dedicado al Plan de Convivencia, menciona entre el contenido de este (apartado 5, inciso d) las normas de convivencia, que concretarán, entre otros aspectos:

- Las estrategias para la prevención y resolución de conflictos.
- Las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener en cuenta la situación y condiciones personales del alumnado.
- Las normas de convivencia del centro.
- Las pautas para que se elaboren las normas de aula.

Así pues, el Decreto 32/2019 distingue entre normas de convivencia, sin más determinación, y normas de convivencia del centro, que forman parte de aquellas, al igual que las pautas para elaborar las normas de convivencia de aula. No obstante, entendemos que el contenido esencial de las normas de convivencia coincide con las normas de convivencia del centro, trataremos ambas de forma conjunta.

Aunque el Decreto 32/2019 se refiere a las normas de convivencia en diversos artículos, les dedica especialmente el art. 14 ("La elaboración y seguimiento de las normas de convivencia en el centro"). En él se dispone, además de otros aspectos que se expondrán en apartados posteriores, lo siguiente:

- "Los centros docentes regularán la convivencia, en el marco del desarrollo del proyecto educativo del que forman parte, a través de las normas de convivencia" (apartado 1).

En consecuencia, las normas de convivencia deben ser coherentes con los principios y valores establecidos en el Proyecto Educativo y en el Plan de Convivencia, del que forman parte, y con el código ético al que nos referimos en la Unidad 2.

- "Las normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia serán de carácter educativo y deberán contribuir a crear el adecuado clima de respeto, así como de

responsabilidad y esfuerzo en el aprendizaje, necesarios para el funcionamiento de los centros docentes" (apartado 2).

- "Estas normas favorecerán la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como la convivencia en el centro y la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBIfobia" (apartado 3).

- "Las normas de convivencia responderán a la necesidad de mantener un clima adecuado de convivencia en el centro. Se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, los actos contrarios a las normas establecidas en las normas de convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente, se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa" (apartado 6).

En el último apartado citado se refiere al **ÁMBITO DE APLICACIÓN** de las normas de convivencia, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de medidas correctoras mediante el procedimiento disciplinario. Contenido similar al de este apartado se reitera en el art. 31.1 ("Ámbito de aplicación") que prevé que "se corregirán de conformidad con el presente decreto, los actos que realicen los alumnos contrarios a las normas de convivencia tanto en el horario lectivo y en el recinto escolar como cuando tales actos se realizaran fuera del centro durante la realización de actividades complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios complementarios".

En el apartado 2 del mismo artículo se añade: "También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente decreto para aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y moral".

Por su parte el art. 10.3 de la Ley 2/2010, *de Autoridad del Profesor*, dispone que "También podrán ser sancionadas aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa".

De este conjunto de preceptos cabe concluir:

- Los actos contrarios a las normas de convivencia se corregirán conforme a lo dispuesto en el Decreto 32/2019 y en estas siempre que sucedan en el recinto escolar o fuera de este cuando tengan lugar en actividades complementarias o extraescolares o durante la prestación de servicios complementarios (como el transporte o el de comedor, si se presta en otro centro próximo).
- Fuera de estos supuestos, para la corrección de conductas contrarias a las Normas de Convivencia es preciso que concurren dos condiciones:
 - Que estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y

- Que afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y moral.

Conviene que, como prescribe el art. 31.2 del Decreto 32/2019, los centros en el marco de su autonomía concreten en las normas de organización y funcionamiento las circunstancias en las que en el último supuesto se podrán sancionar las conductas contrarias a las normas de convivencia, teniendo en cuenta siempre que es precisa la concurrencia de las dos condiciones.

Analicemos un supuesto. Un alumno, fuera del recinto escolar y en el marco de una actividad ajena por completo al centro, agrede a un familiar de un compañero o de un profesor. Si la agresión se ha producido por ser el agredido familiar de un miembro de la comunidad educativa, al que el agresor quiere dañar de forma indirecta, se debe considerar la agresión motivada o directamente relacionada con la vida escolar, y podrá ser sancionada, en cuanto atenta contra la integridad moral del miembro de la comunidad educativa. En cambio, si el agresor desconocía o le era indiferente que la víctima fuera familiar de un miembro de la comunidad educativa, la agresión no podrá ser sancionada, al no estar relacionada con la vida escolar.

El jefe de estudios es el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina escolar, deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas contra las normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor (art. 22).

Por otra parte, diversos trabajos, entre los que queremos destacar [La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración](#), a la que reiteradamente aludimos en la Unidad 2, aconsejan redactar las normas de conducta en positivo. Sin duda alguna, tal recomendación es muy adecuada, con una limitación: En un Estado de Derecho rige el principio general de libertad, conforme al cual todo lo que no está prohibido está permitido; en consecuencia, **aquellas conductas que el centro considere que deben ser evitadas en cualquier caso, deben ser expresamente prohibidas.**

B) Contenido mínimo.

Como antes indicamos, el art. 12 del Decreto 32/2019 menciona entre el contenido del Plan de Convivencia (apartado 5, inciso d) las normas de convivencia, que convivencia concretarán, entre otros aspectos:

- Las estrategias para la prevención y resolución de conflictos.
- Las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, que deberán ser de carácter educativo y recuperador y tener en cuenta la situación y condiciones personales del alumnado.
- Las normas de convivencia del centro.
- Las pautas para que se elaboren las normas de aula.

A las estrategias para la prevención y resolución de conflictos se refiere, dentro del título IV del Decreto 32/2019 ("Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención") los artículos 44 y 45 del Decreto, que se analizan con detalle en la Unidad 4.

Disponen estos artículos:

Artículo 44.- Principios generales.

- 1. La regulación de la convivencia se entenderá desde el respeto al marco normativo democrático recogido en el plan de convivencia y en las normas de convivencia del centro educativo.*
- 2. El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la resolución de conflictos en el ámbito escolar.*
- 3. En los casos en los que fuese necesario, se realizará la oportuna asistencia y orientación psicopedagógica a las víctimas y a las personas agresoras.*

4. Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre alumnos.

5. Se aplicará el procedimiento disciplinario ordinario ante las faltas leves, mientras que el procedimiento disciplinario especial será de aplicación para faltas graves o muy graves, teniendo en consideración la posibilidad prevista en el artículo 46.2 de este decreto.

Artículo 45.- Definición y aspectos prácticos [de las estrategias de prevención y resolución de conflictos].

1. Las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa voluntaria para prevenir y canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial para la convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos.

2. La resolución de conflictos implica la utilización de una serie de herramientas que permitan manejar los conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnos, por medio de una decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad y contexto en el que se desarrolla el conflicto.

3. Las estrategias de prevención y resolución de conflictos se recogerán en el plan de convivencia de los centros educativos.

De las pautas para que se elaboren las normas de aula se tratará en el epígrafe siguiente de esta unidad.

Lo referente a las medidas correctoras y a las faltas contra las normas de convivencia, lo expondremos en la Unidad 5.

Aparte de lo dispuesto en el art. 12.5, el Decreto 32/2019 concreta en su art. 32 las materias que deben ser objeto de regulación en las Normas de Convivencias:

- La **tipificación de las infracciones** de las Normas de Convivencia que constituyen faltas de disciplina.
- Las **medidas correctoras** de las faltas de disciplina.
- Las **relaciones entre los miembros de la comunidad educativa**.
- El **uso y cuidado de los espacios y recursos del centro**.
- La actitud y **comportamiento durante las actividades** lectivas, complementarias y extraescolares.
- La **puntualidad y la asistencia**.
- El **uso de objetos y dispositivos de uso personal** que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro.

Lo referente a la tipificación de las infracciones de las normas de conducta como **FALTAS DE DISCIPLINA** y a las **MEDIDAS APLICABLES** para su corrección se expone en la Unidad 5.

El Decreto 32/2019 también establece la obligación de los alumnos de restituir las pertenencias ajenas que hubieran sustraído y de **REPARAR LOS DAÑOS** que causen, o de contribuir al coste económico de su reparación. Como esta contribución resulta a veces imposible o muy difícil de llevarse a cabo, el Decreto faculta a los centros para que en sus normas fijen los supuestos en los que la reparación material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o a la mejora del entorno ambiental del mismo (art. 41).

En las normas de convivencia deberán también regularse la adopción de otras medidas necesarias para la preservación de la convivencia, como las que se refieren a las que se refiere el art. 42 del Decreto 32/2019, conforme al cual se ha de contemplar el establecimiento de **MEDIDAS CAUTELARES**, proporcionales y provisionales, que permitan garantizar el desarrollo normal de las

actividades en el centro. Entre otras se menciona expresamente, sin perjuicio de las medidas correctoras que posteriormente pudieran imponerse, la expulsión del alumno, con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios, de la actividad lectiva o de otro tipo que con su conducta estuviera perturbando.

Será preciso que el profesor y la Jefatura de Estudios o la Dirección determinen en cada caso si la expulsión de clase ha tenido carácter de medida cautelar o de medida correctora, pues en este último caso no podrá imponerse otra medida de tal índole.

También puede tener el carácter de medida cautelar no sancionadora el cambio de grupo de algún o algunos alumnos, cuando concurren circunstancias excepcionales que hagan previsible una quiebra o deterioro de la convivencia en el centro. El director podrá adoptar esta medida de forma motivada.

Otras medidas cautelares, cuya forma de aplicación conviene concretar en las normas de convivencia o en las de Organización y funcionamiento, consisten en la **retención** de:

- Los objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.
- Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen.
- Los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.
- Los objetos y dispositivos de uso personal que estuvieran siendo usados de forma inadecuada o en momentos no permitidos.

En este sentido en los apartados finales del art. 42 se dispone:

4. Cuando la falta cometida hubiera consistido en la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, la dirección del centro procederá a su retención hasta su entrega a los padres, o tutores de los alumnos menores de edad, salvo que por el carácter ilícito de su posesión o tráfico debieran de ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.

Si la introducción en el centro de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa hubiera sido realizada por alumnos mayores de edad y no procediera la entrega de tales objetos o sustancias a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal, la dirección del centro retendrá los objetos o sustancias hasta el final de la jornada escolar.

5. Los dispositivos de captación del sonido y/o la imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, serán retenidos de igual modo, salvo que, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, deban ser entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.

6. En iguales condiciones serán retenidos los dispositivos electrónicos que hubieran sido empleados para impedir o dificultar la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falsear los resultados académicos.

7. Sin perjuicio de la aplicación de medidas correctoras, el uso de objetos y dispositivos de uso personal podrían ser retirados hasta la finalización de la jornada escolar en caso de uso inadecuado o en momentos no permitidos.

Por último, no hay que olvidar que las normas de convivencia deben contemplar:

- Las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa (forma en que los alumnos han de dirigirse al personal del centro, formas de comunicación con las familias...).
- El uso y cuidado de los espacios y recursos del centro (utilización de la biblioteca, laboratorios aulas TIC u otras aulas dedicadas, utilización de balones o pelotas en los patios, acceso a la red wifi...).

- Los deberes del alumnado a los que se alude en el art. 5.2 del este decreto:
 - a) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene.
 - b) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del centro educativo.
 - c) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del profesorado y los órganos de gobierno del centro.
 - d) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencie o de las que sea conocedor.

C) Elaboración, aprobación, obligatoriedad y difusión.

Dispone el art. 14.4 del Decreto 32/2019 que las Normas de Convivencia del centro y sus posibles modificaciones serán elaboradas por la Comisión de Convivencia, informadas por el Claustro de profesores y el Consejo Escolar y aprobadas por el director del centro. Añade el precepto que la participación del alumnado en la elaboración y seguimiento de las normas de convivencia habrá de facilitar el desarrollo de su autonomía moral.

Por otra parte, el Decreto encomienda al Consejo Escolar (art. 18), además de informar las Normas de Convivencia:

- Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro.
- Establecer directrices para la elaboración de las normas de convivencia del centro.

Asimismo, el Decreto encomienda al Claustro realizar propuestas para la elaboración de las normas de convivencia del centro (art. 20).

Así pues, en vista de lo dispuesto en este precepto, cabe establecer las siguientes fases en la elaboración y aprobación de las normas de convivencia:

- El Claustro formula propuestas para su elaboración.
- Para facilitar la participación del alumnado en su elaboración, se pide a los delegados del centro que transmitan las propuestas de sus compañeros para la elaboración de las normas.
- El Consejo Escolar establece las directrices para su elaboración, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por el Claustro y los alumnos, así como la realidad del centro, a la que han de adecuarse las normas.
- Partiendo de las directrices establecidas por el Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia elabora el Proyecto de las normas de convivencia.
- El Claustro de profesores y el Consejo Escolar informan el Proyecto elaborado por la Comisión. Ello supone que ambos órganos colegiados, previa inclusión en el orden del día de la correspondiente sesión, han de deliberar sobre la adecuación de las normas a las necesidades del centro en relación con la convivencia y, tras la deliberación, votar favorable o desfavorablemente el proyecto.

Si el informe es desfavorable o contiene reparos relevantes, es conveniente la devolución del proyecto a la Comisión para su revisión teniendo en cuenta las observaciones que hayan hecho los órganos colegiados.

No obstante, el informe de estos órganos es preceptivo, pero no vinculante, es decir, el director puede aprobar el Proyecto aun habiendo sido informado desfavorablemente por el Claustro y/o el Consejo Escolar.

- El director aprueba el proyecto de normas de convivencia elaborado por la Comisión.

Ahora bien, la LOMLOE ha modificado el art. 127 de la LOE, confirmando al Consejo Escolar del centro la competencia de aprobar y evaluar las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la propia Ley, capítulo en el que se incluye el art. 124, que hace referencia a las “normas de convivencia y conducta de los centros”. Así pues, en atención al principio constitucional de jerarquía normativa, prevalece lo dispuesto en la redacción vigente de la LOE sobre lo dispuesto en el Decreto 32/2019, que, habiendo sido aprobado cuando estaba vigente la redacción que dio la LOMCE al art. 124 de la LOE, confirió al director la competencia de aprobar estas normas. En consecuencia, debe entenderse que **la competencia de aprobar las normas de convivencia corresponde al Consejo Escolar del centro.**

Puesto que la elaboración de las normas no compete al Consejo Escolar, sino a la Comisión de Convivencia, este podrá aprobar lo elaborado por la Comisión o, en caso de profundo desacuerdo, devolverlo a esta para su reelaboración, pero en ningún caso podrá establecer por sí mismo el texto que definitivamente se apruebe, en cuanto que la competencia de su elaboración es exclusiva de la Comisión de Convivencia.

En el documento [*La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración*](#), ya citado en esta Unidad, se propone la creación de un grupo interno, un "equipo dinamizador [...] que permita liderar el proceso de sensibilización de toda la comunidad educativa para desarrollar la tarea, planificar el proceso, coordinar y dinamizar acciones, facilitar la tarea a los participantes, seleccionar los materiales que pueden contribuir a la formación previa, a la reflexión sobre el proceso. Este grupo interno puede estar configurado por algunos de los miembros de la Comisión de convivencia del Consejo Escolar. Sin perjuicio de la posibilidad de contar con un grupo dinamizador en el propio Claustro" (p. 18.). En otras partes del documento se alude de nuevo a este grupo interno dinamizador, sugiriendo la incorporación del orientador.

Dejando claro la estima y aprecio que tenemos por los autores de este trabajo, consideramos innecesario y, en ocasiones contraproducente, la duplicación de estructuras de convivencia. Todas las tareas que en el documento se proponen para su realización por el grupo interno pueden ser asumidas por la Comisión de Convivencia, sobre todo si el equipo directivo ha asumido un papel dinamizador elaborando un primer embrión del proyecto de normas de convivencia.

Una vez aprobadas por el Consejo Escolar, las normas de convivencia serán **de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa**. Se harán públicas procurando la mayor difusión entre la comunidad educativa y, en su caso se facilitarán a través de la web del centro escolar o aplicaciones para dispositivos móviles (art. 14.5).

Por último, todos los miembros de la comunidad educativa participarán, a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, en el desarrollo, en el control del cumplimiento y en la evaluación de las normas de convivencia del centro (art. 17.2).

Cualquier modificación de las normas requiere el mismo procedimiento que su aprobación.

3. LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DE AULA

Como hemos indicado, una novedad del Decreto 32/2019 es que prescribe que cada grupo tenga unas normas de convivencia de aula, cuyos criterios comunes y elementos básicos han de

establecerse en el Plan de Convivencia (art. 15.1). Las pautas para la elaboración de estas normas, basadas en el respeto, la tolerancia y el diálogo, se incluirán en el Plan de Acción Tutorial (art. 12.8).

Es función de la Comisión de Convivencia velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con carácter general para todo el centro (art. 19).

El Decreto no prescribe un contenido mínimo de estas normas.

En el documento [La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración](#)² se incluyen enlaces a distintas páginas web que proporcionan ejemplos de normas de aula y recomendaciones para su elaboración.

A nuestro entender, las normas de aula deben consistir en concreciones de las normas de convivencia generales, en atención a la edad de los alumnos y a las peculiaridades organizativas que la edad y los espacios que utilizan los alumnos imponen.

Asimismo entendemos que las normas de aula deben ser pocas, bien conocidas por alumnos y profesores y su cumplimiento exigido de forma constante.

En su apartado 2 dispone el art. 15 del Decreto 32/2019 que "estas normas serán elaboradas y aprobadas durante el primer mes del curso con la colaboración del alumnado de cada grupo y el equipo docente del mismo, con la coordinación del tutor, siendo evaluado su cumplimiento a lo largo del curso por el equipo docente del aula. Estas normas deberán estar en consonancia con el plan de convivencia y deberán ser aprobadas por el jefe de estudios".

La conveniencia de la existencia de unas normas de aula parece más evidente en E. Infantil y Primaria y puede ir disminuyendo a medida que aumenta la optatividad, de modo que los alumnos de un mismo grupo de referencia no estén agrupados juntos en todas las asignaturas.

Por otra parte, en caso de agrupaciones flexibles, como las que se llevan a cabo en los dos primeros cursos de ESO en Lengua castellana y Literatura y Matemáticas, ¿qué normas de aula se aplican al grupo de apoyo? La misma pregunta cabe hacerse respecto a las materias en las que juntan alumnos pertenecientes a varios grupos de referencia, tanto en la ESO como en Bachillerato.

Para el profesorado que imparte docencia en un número de grupos elevado, a veces de distintos centros educativos, puede resultar casi imposible conocer bien las normas de aula de todos sus grupos.

4. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Como hemos mencionado, en la Ley 2/2010 existe cierta confusión entre normas de convivencia y normas de Organización y funcionamiento. En cambio, en el Decreto 32/2019 se parte de la existencia de ambas, puesto que se encomienda al director garantizar la coherencia entre unas y otras (art. 21).

En el art. 31.1 del Decreto 32/2019 se impone a los centros el deber de elaborar unas normas de organización y funcionamiento:

² La *Guía*, que fue editada por primera vez en septiembre de 2019, se modificó levemente en mayo de 2020 para adaptarla al borrador de Decreto de modificación del Decreto 32/2019.

Con el objeto de garantizar en los centros educativos la adecuada convivencia, el clima que propicie el aprendizaje y los derechos de los miembros de la comunidad educativa, los centros en el marco de su autonomía elaborarán las normas de organización y funcionamiento.

Ahora bien, el Decreto incluye pocas referencias al contenido de las normas de organización y funcionamiento, y, además, en la mayoría de los casos facultando al centro para incluir los contenidos, a su elección, en las normas de convivencia o en las de organización y funcionamiento:

- La **composición y las funciones de la Comisión de Convivencia**. En el art. 19.1 se dispone que "En las normas de convivencia y en las de organización y funcionamiento se fijará la concreta composición de esta comisión, que podrá incluir la participación de aquellos otros miembros [además del director, el jefe de estudios, un profesor, un padre de alumno y un representante del alumnado en el Consejo Escolar] que se estime oportuno en función de su participación en la gestión de la convivencia escolar. En aquellos centros en los que exista la figura del orientador esta podrá participar en dicha comisión asumiendo tareas de asesoramiento".

En el apartado 2 del mismo artículo se prescribe que "En las normas de organización y funcionamiento de cada centro, se establecerán, asimismo, las competencias de la comisión".

Entre estas se encontrarán las siguientes:

- a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso escolar y la LGTBfobia.
- b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro.
- c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las normas de convivencia.
- d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las normas de convivencia.
- e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
- f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones.
- g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de convivencia.
- h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las establecidas con carácter general para todo el centro.

- La organización por el jefe de estudios de la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de organización y funcionamiento del centro (art. 22).

- El establecimiento de las funciones de los delegados en relación con la convivencia, en las normas de convivencia y las de organización y funcionamiento (art. 26.2)

- Fijar en las normas de organización, funcionamiento y convivencia los supuestos en los que la reparación material de los daños podrá sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro, o a la mejora del entorno ambiental del mismo (art 41.1).

Por otra parte, el único contenido que en el Decreto se determina que han de incluir las normas de organización y funcionamiento parece más propio de las normas de convivencia: "También los centros en el marco de su autonomía incluirán en las normas de organización y funcionamiento, medidas correctoras conforme al presente decreto para aquellas conductas de los alumnos que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a los derechos de algún miembro de la comunidad educativa o impliquen riesgo para su seguridad e integridad física y moral" (art. 31.2).

Lo cierto es que este precepto resulta difícil de interpretar: ¿Tienen los centros que establecer medidas correctoras para las conductas llevadas a cabo fuera del centro? Aunque este es el tenor literal del precepto, la referencia a "conforme al presente decreto" y lo dispuesto en el art. 14.6³ del propio Decreto inducen a pensar que no es ese su propósito, sino más bien concretar cómo han de aplicarse las normas de carácter sancionador a acontecimientos ocurridos fuera del recinto escolar

Así pues, ¿qué deben regular las normas de organización y funcionamiento? A nuestro juicio, deben regular aquellos aspectos del funcionamiento del centro que no están estrechamente relacionados con el comportamiento de los alumnos (reservados a las normas de convivencia), y en especial las normas dirigidas al personal del centro y a las familias. Su contenido variará mucho, lógicamente, de la edad de los alumnos que se escolaricen en cada centro.

A título de ejemplo indicamos algunos contenidos que nos parece adecuado que se regulen en las normas de organización y funcionamiento, aunque algunos de ellos podrían incluirse igualmente en las normas de convivencia:

- Horas de apertura del centro y cierre del centro.
- Entradas y salidas del centro, tanto al principio y al final de la jornada escolar como durante esta.
- En los IES, salidas durante los recreos, conforme a lo dispuesto en el [Orden 5559/2000, de 17 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se amplía la regulación vigente sobre organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en algunos aspectos relacionados con el horario de los alumnos](#) (BOCM del día 20).

Conforme a lo dispuesto en esta Orden, los alumnos de 1.º y 2.º de ESO deben permanecer en el interior del centro. Los alumnos de 3.º y 4.º podrán salir del centro en los períodos de descanso intermedios de duración no inferior a quince minutos, si así es aprobado por el Consejo Escolar del centro y siempre que en el mismo conste que no existe prohibición expresa en este sentido de sus padres o tutores.

Los alumnos que cursan enseñanzas no obligatorias pueden ausentarse en los períodos que se hayan fijado en sus respectivos horarios como períodos de descanso intermedios de duración no inferior a los quince minutos, sin que ello cause perjuicio para el normal desarrollo de los períodos lectivos. Los centros deberán adoptar las medidas pertinentes para ello.

Así pues, con respecto a las salidas durante el recreo el centro deberá establecer:

- Si se autoriza a los alumnos de 3.º y 4.º de ESO, de forma general, a salir del centro.
- El procedimiento para que los padres de los alumnos de 3.º y 4.º de ESO puedan oponerse a que sus hijos salgan del centro.

³ Se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto, los actos contrarios a las normas establecidas en las normas de convivencia que realicen los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares y servicios educativos complementarios. Igualmente, se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa.

- La regulación de las entradas y salidas y su control, para los alumnos de enseñanzas no obligatorias y para los de 3.º y 4.º de ESO autorizados a salir.

- Acogida a los alumnos recién incorporados.
- Espacios que pueden ser utilizados por los alumnos durante el recreo.
- Vigilancia de patios y otros espacios que utilicen los alumnos durante el recreo.
- Uso de los aseos y vestuarios.
- Justificación de las faltas de los alumnos (plazos, procedimiento...).

El Decreto 32/2019 incluye entre las competencias del profesor tutor "Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos" (art. 24). En este punto difiere del Decreto 15/2007, que atribuía al profesor tutor la competencia de "valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos" (art. 7).

- Máximo de faltas que puede suponer la pérdida del derecho a la evaluación continua y procedimiento para su establecer la pérdida.

El art. 36 del Decreto prescribe que el máximo de faltas se establezca en el Plan de Convivencia, del que forman parte las normas de organización y funcionamiento. Resulta razonable que el número de faltas no sea el mismo para cada asignatura, sino que esté en relación con el número de clases previsto para cada una. Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo de faltas fijado se concretarán para cada asignatura en la correspondiente programación didáctica.

- Procedimiento para que el alumno comparezca ante el jefe de estudios o el director en caso de expulsión de clase, garantizando que no puede deambular solo por el centro.
- Elección, revocación y funciones de los delegados.
- Funcionamiento de la junta de delegados.
- Ejercicio del derecho de reunión de los diferentes sectores de la comunidad educativa.
- Uso de los locales del centro por parte de las asociaciones de padres y de alumnos.
- Actuación de los alumnos en caso de ausencia o retraso del profesor.
- Organización de las sustituciones y guardias.
- Procedimientos para que el jefe de estudios disponga de tareas, recursos, materiales..., proporcionados por el profesorado correspondiente en caso de ausencia.
- Actividades complementarias y extraescolares: pago de los costes, número mínimo de profesores acompañantes...
- Limitaciones a los desplazamientos de los alumnos dentro del centro, o de la permanencia en determinados lugares sin el acompañamiento de un profesor.
- Situaciones que requieran atención médica urgente.
- Utilización en la actividad docente de espacios ajenos al centro.
- Información a los alumnos y sus familias del proceso de aprendizaje.
- Publicidad de los criterios generales sobre evaluación y promoción.
- Publicidad de los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como los estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes asignaturas y los procedimientos de recuperación y apoyo previstos.
- Comunicación y justificación de las ausencias por el personal del centro.
- Solicitud de copia de exámenes.

- Pautas para el ejercicio del derecho a revisión de las decisiones de calificación, promoción y titulación.

Por último, es importante que se fijen en las normas de organización y funcionamiento los **medios que se utilizarán ordinariamente por el centro para comunicarse con el alumnado y sus familias**. Estos medios son los que han de emplearse en el procedimiento disciplinario.

5. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN RELACIÓN A ESTAS NORMAS

Aunque los derechos y deberes de todos los integrantes de cada sector de la comunidad educativa se analizaron con detenimiento en la Unidad 1, no está de más recordar ahora los que se refieren específicamente a las normas de convivencia y de organización y funcionamiento de los centros.

El conocimiento y el respeto de las normas de convivencia y de organización y funcionamiento es un derecho y un deber de todos los miembros de la comunidad educativa. Uno de los objetivos del Plan de Convivencia es fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las experiencias que permitan mejorar el grado de conocimiento, aceptación y cumplimiento de las normas (art. 12.2). No obstante, en diversos artículos del Decreto 32/2019 se explicita este derecho y deber respecto a los componentes de los diferentes sectores de la comunidad educativa:

- Es un deber de los alumnos (art. 5) "Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del centro educativo".
- Cuando estos son menores de edad, los padres tienen el derecho a recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el centro docente donde estudian sus hijos, así como a participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas (art. 6).
- Como primeros responsables de la educación de sus hijos les corresponde el deber de conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes (art. 7).

- El profesorado tiene el deber de (art. 9):

- Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, así como de "Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación vigente".

Ahora bien, el Claustro puede adoptar acuerdos en materia de convivencia escolar o de aplicación de las normas, pero no pueden aprobar estas, cuya aprobación es competencia del y el Consejo Escolar (la de convivencia en el aula del jefe de estudios).

- Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar.

- Es un deber del personal de administración y servicios en el ámbito de la convivencia escolar "colaborar, en el ejercicio de sus funciones, para que se cumplan las normas de convivencia escolar" (art. 11).

Por último, ya hemos visto que la frontera entre normas de convivencia y normas de organización y funcionamiento es un tanto difusa, pues son muchos los contenidos que pueden tener encaje en cualquiera de las dos.

Así pues, no sería en modo alguno descabellado que el centro fundiera en un único documento ambas normas. El documento se podría denominar "Normas de organización, funcionamiento y convivencia".

6. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS

- CRESPO ESPERT, Andrés, GONZÁLEZ MARTÍN, Asunción & LUENGO LATORRE, José Antonio, [La elaboración del plan de convivencia en los centros educativos. Guía de recursos y procedimientos para su elaboración.](#)
- Diz, Mónica, [Actividades para la elaboración de las normas de clase.](#)
- [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) (BOE del día 4).
- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) (BOE del día 2).
- [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#) (BOCM del día 29).
- [Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 15), modificado por el [Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 31).
- [Orden 5559/2000, de 17 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se amplía la regulación vigente sobre organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria en algunos aspectos relacionados con el horario de los alumnos](#) (BOCM del día 20).